

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

K návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, který vymezuje akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice, uplatňuji jako obyvatel dotčeného území tyto připomínky. Po prostudování dostupných materiálů mám vážné obavy o budoucí podobu krajiny i o kvalitu života v našem regionu.

Odůvodnění námitek:

1. Monitoring nezachrání jedince chráněných druhů

Vznáším námitku proti tomu, že dokumentace spoléhá na monitoring úhynů u druhů, u nichž jsou jednotlivé ztráty populačně významné. U druhů, jako jsou velcí dravci či vzácní netopýři, je každý uhynulý jedinec populačně významný. Strategie založená na sledování úhynů a následných korekcích je u takových druhů eticky i právně problematická.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o ptácích a stanovištích; princip předběžné opatrnosti.

K tématu existují relevantní odborné zdroje, např.: Huso, M. M. P. (2015). An estimator of wildlife fatality from observed carcasses. Journal of Wildlife Management.

2. Riziko poklesu hodnoty nemovitostí a atraktivity bydlení

Nesouhlasím s návrhem, neboť může vést ke zhoršení atraktivity bydlení a poklesu hodnoty nemovitostí v okolních obcích. Větrné elektrárny vysoké až 250 metrů budou výrazně viditelné v širokém okolí a mohou negativně ovlivnit kvalitu bydlení, rekreační hodnotu krajiny i zájem o bydlení v regionu. Dlouhodobé působení hluku, blikání stínů a nočního osvětlení může zhoršit obytné prostředí v okolních obcích.

Právní podklad: Čl. 11 a čl. 35 Listiny základních práv a svobod; princip proporcionality zásahu.

3. Kumulativní vlivy nelze odložit do dalších řízení

Námitkou je, že posouzení kumulativních vlivů nelze odložit do dalších povolenacích řízení – v té chvíli již bude akcelerační režim schválen. Pokud bude území zařazeno mezi akcelerační oblasti, bude další povolování zjednodušeno a otevřené posouzení kumulativních vlivů již nebude reálné. Kumulativní vlivy je proto třeba posuzovat již nyní, na úrovni územně plánovací dokumentace.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip předběžné opatrnosti.

4. Vypořádání připomínek je nedostatečné

Nesouhlasím s tím, že vypořádání připomínek obcí, spolků a veřejnosti je v dosavadním procesu nedostatečné a formální. Mnohé z dříve vznesených připomínek byly buď ignorovány, nebo zodpovězeny obecným odkazem na další řízení. Tím není naplněn smysl účasti veřejnosti, kterým je reálné ovlivnění návrhu.

Právní podklad: Správní řád č. 500/2004 Sb.; Aarhuská úmluva; čl. 35 Listiny.

5. Návrh není slučitelný s ochranou krajinného rázu

Mám za to, že vymezení akceleračních oblastí AOV 51, 62 a 63 je v rozporu s povinnostmi chránit krajinný ráz, zejména § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Krajinný ráz se v této části jižního Plzeňska vyznačuje malou členitostí, otevřenými horizonty a relativně nízkou industriální zátěží. Tyto charakteristiky jsou hodnotou, kterou by územní plánování mělo chránit, nikoli marginalizovat. Návrh přitom otevírá cestu k masivní výstavbě bez odpovídající záruky ochrany.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; stavební zákon č. 283/2021 Sb.; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

6. Návrh přehlíží odpovědnost obcí za rozvoj území

Vznáším námitku proti tomu, že návrh nedostatečně zohledňuje dlouhodobou odpovědnost obcí za rozvoj a podobu svého území. Vedení obcí, voleno občany, nese odpovědnost za stav obce na dekády dopředu. Akcelerační režim, který tato rozhodnutí přesahuje a omezuje, podkopává smysluplnost komunální politiky a demokratickou kontrolu rozvoje území.

Právní podklad: Čl. 8 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb.; princip demokratické legitimacy.

7. Hluk a infrazvuk nejsou dostatečně vyhodnoceny

Vznáším námitku proti nedostatečnému posouzení vlivů hluku a nízkofrekvenčních složek z větrných elektráren na zdraví obyvatel v okolních obcích. Dokumentace neobsahuje konkrétní hlukové modelace pro jednotlivé obce, pouze obecné odkazy. Mezinárodní výzkum (WHO, recenzované přehledy) přitom uznává hluk z VTE jako faktor obtěžování i poruch spánku. Bez konkrétních modelů nelze tvrdit, že obyvatelé nebudou postiženi.

Právní podklad: Zákon č. 258/2000 Sb.; čl. 31 Listiny; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku.

Závěrem žádám, aby mé připomínky byly v rámci projednávání návrhu řádně vypořádány a aby akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice byly z návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu odstraněny.

V dne

Podpis: